

1503403-12.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PABLO ORIGUELA MENEZES BADINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

PABLO ORIGUELA MENEZES BADINI, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, pelos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503403-12.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503403-12.2021.8.26.0536

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PABLO ORIGUELA MENEZES BADINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

PABLO ORIGUELA MENEZES BADINI, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, pelos fatos descritos na

denúncia, sendo que no dia 13 de outubro de 2021, por volta de 15h, na Rua Irmã Maria Ritter, 530, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava, guardava e ocultava 22 (vinte e duas) pedras de crack com 14g (catorze gramas), 8 (oito) invólucros com comprimidos de LSD com 14g (catorze gramas), 77 (setenta e sete) flaconetes de cocaína com 104g (cento e quatro gramas), 68 (sessenta e oito) porções de Cannabis sativa L (maconha), com cerca de 186g (cento e oitenta e seis gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 5 e autos de constatação provisória de págs. 6 e 7.

Segundo restou apurado, policiais civis estavam em diligências no local dos fatos, quando avistaram o denunciado pegando algo dentro de uma sacola, colocando no bolso e escondendo em um buraco na parede próximo ao telhado.

Durante a campana em viatura descaracterizada, os policiais ainda avistaram um indivíduo de bicicleta aproximando-se e entregando algo ao indiciado, momento em que os policiais civis realizaram a abordagem. Em revista pessoal, em poder do denunciado, foram encontrados a quantia de R\$ 23,00 (vinte três reais) e 05 (cinco) microtubos de cocaína. Na sacola plástica escondida pelo denunciado, foram localizados 72 (setenta e dois) microtubos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, 68 (sessenta e oito) invólucros de maconha, 08 (oito) invólucros contendo comprimidos de LSD.

Em revista pessoal no outro indivíduo, Marcus Webby Santos Ribeiro Diogo, foi encontrada a quantia de R\$ 4,00 (quatro reais) e 01 (um) microtubo de cocaína. Ingagado, Marcus informou ser usuário de drogas e que estava no local para adquirir substância entorpecente.

Intimado, o réu ofertou defesa preliminar (págs. 98/103). A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (pág. 111/112).

Houve produção de prova oral (pág. 133), com a oitiva de três testemunhas e interrogatório do réu. As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 147/152, postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 156/164).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

O réu confessou os fatos, aduzindo que estava praticando o tráfico de drogas, em razão da sua situação econômica, sendo que estava no primeiro dia da comercialização das substâncias ilícitas.

Os policiais civis, por seu turnos, confirmaram a versão da denúncia, uma vez que em diligências por conhecido local de comércio de drogas, viram um rapaz parecendo guardar algo num buraco do muro. Ficaram de cinco a sete minutos e outro rapaz chegou encostou conversou com ele, o réu foi até o local no muro pegou um saco preto retirou algo, colocando no bolsa, e entregou algo do rapaz com uma mão e com a outra pegou outra. Com a pessoa que chegou havia eppendorff com substância branca e com o réu tinha cerca de R\$ 23,00 (vinte e três reais) e 5 (cinco) cinco eppendorfs com a mesma substancia. Ele foi questionado e confessou que estava comercializando drogas. Na sacola que estava no muro tinha maconha, crack, pinos de cocaína, com as características daquela que estava no bolso dele e que havia servido ao rapaz e oito saquinhos zip lock com comprimidos rosa.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 05, bem como pelo laudo toxicológico (págs. 92/94 e 141/143). Não há como se

afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida apenas em terceira fase da dosimetria, fixo para o réu Pablo Origuela Menezes Badini a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e a idade do réu, menor de 21 anos à época do crime, contudo a pena permanece inalterada nos termos da Súmula 231 do STJ.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução, quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, não se pode presumir a dedicação à atividade criminosa sem a sua devida comprovação. Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, sendo flagrado com a 22 (vinte e duas) pedras de crack com 14g (catorze gramas), 8 (oito) invólucros com comprimidos de LSD com 14g (catorze gramas), 77 (setenta e sete) flaconetes de cocaína com 104g (cento e quatro gramas), 68 (sessenta e oito) porções de Cannabis sativa L (maconha), com cerca de 186g (cento e oitenta e seis gramas), o réu faz jus à redução da pena na metade. A pena passa a ser de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO PABLO ORIGUELA MENEZES BADINI pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA